



P U T U S A N

Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUTFI HOLI Bin ALI JUPRI;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Balongsari Krajan III No.109 – B,
RT.005/RW.007, Kel. Balongsari, Kec. Tandes,
Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa LUTFI HOLI Bin ALI JUPRI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUTFI HOLI Bin ALI JUPRI** terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUTFI HOLI Bin ALI JUPRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung type Galaxy J2 Prime Model SM-G532G warna hitam dan 1 (satu) buah akun Youtube dengan nama akun Lutfi Holy **dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri pada hari yang sudah tidak ingat lagi sekira tanggal 19 Maret 2018, atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di beberapa wilayah di Jawa Timur (Surabaya dan Pamekasan) diantaranya di dalam kamar hotel Niaga (New Ramayana) Jln. Niaga Kabupaten Pamekasan Madura, namun oleh karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri menggunakan akun chanel youtube dengan nama chanel Lutfi Holi dengan alamat email lutfiholi@gmail.com sejak awal tahun 2018, dan akun chanel youtube terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri tersebut jumlah subscriernya sekitar 253 subscriber dan sudah mengupload/mengunggah video sebanyak 7 (tujuh) buah video di chanel youtube Lutfi Holi milik terdakwa ;
- Bahwa 7 (tujuh) buah video di chanel youtube Lutfi Holi milik terdakwa yang sudah di upload/di unggah antara lain :

“Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana, Dayak harus pahami nusantara ini, Madura harus menangkan Khofifah-Emil 2018, Panglima Burung Dayak belum pantas disebut sakti, Rakyatku bersabarlah yakin pertolongan Tuhan, Masyarakat jangan tolak Madura dan Kesultanan Alqodry N Sultan Kalimantan lainnya pewaris sah.”
- Bahwa akun chanel lutfi holi di media youtube [www.youtube.com](https://www.youtube.com/channel/UCBswB2DQUco) dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul **Dayak harus tahu rajanya**



dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit, orang yang berbicara dalam video tersebut adalah terdakwa, yang membuat video dengan durasi 10:04 menit dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** tersebut adalah terdakwa, yang mengunggah atau mengupload video dengan durasi 10:04 menit dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 21.24 Wib saksi Ir Jakius Sinyor, hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi Erwin, S.Hut., dimana kedua saksi adalah bersuku dayak yang bertempat tinggal di Pontianak Kalimantan Barat mengetahui adanya video yang bermuatan SARA dengan akun youtube dengan nama lutfi holi dengan alamat URL:
<https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZWORHcddHmw> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana ;
- Bahwa atas postingan akun youtube lutfi holi tersebut masyarakat dayak di Kalbar tersinggung dan tidak terima atas pernyataan dan beredarnya video tersebut karena dapat memicu kerusuhan SARA di Kalbar, untuk menghindari hal tersebut IKBM (Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat) dan DAD (Dewan Adat Dayak) sepakat melaporkan perkara tersebut ke pihak kepolisian ;
- Oleh karena mengunggah/mengupload postingan yang dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap pihak tertentu (Suku Dayak) maka terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri ditangkap oleh polisi untuk diproses secara hukum;

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi ERWIN, S.HUT., dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 21.24 Wib pada saat itu saya berada di rumah saya Jl. Sui. Raya Dalam Komp. Mitra Indah Utama RT. 002 RW. 006 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh rekan saya yang bernama saudara V. RUDY ADI DW, SH selaku temenggung kota singkawang
- Bahwa pada saat itu yang disampaikan oleh saudara V. RUDY ADI DW, SH adalah sebagai berikut : Cb didiskusikan dgn org ini tujuannya apa, me ngungkit2 masa lalu itu, yg perang dgn Madura itu bkn hnya org Dayak saja, tp Melayu jg pak, jgn kita yg di kambing hitam kan ini hrs lapor ke Polisi, spy tangkp org ini
- Bahwa yang link yang disampaikan oleh saudara V. RUDY ADI DW, SH selaku temenggung kota singkawang adalah sebagai berikut :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853057318507130&id=312518262561041&sfnsn=scwspwa&d=w&s=100002639763272&w=y&funlid=PqOuQmbQlrXiFwF7
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut, untuk akun facebook atas nama Island Of Dayak saya tidak mengetahuinya, yang pasti akun facebook tersebut menyampaikan bahwa ada konten video yang memposting video yang intinya mengatakan dayak tidak memiliki raja dan tidak ada kontribusi terhadap negara, bahkan orang dayak dinilai sebagai penindas dan jangan berlaku arogansi yang sangat besar sehingga berani melakukan penyerangan terhadap segelintir madura.
- Bahwa Saksi melakukan pencarian di media online lainnya, dan saya temukan bahwa ada akun youtube atas nama lutfi holy yang memposting video yang sama dengan video dari akun facebook island of dayak.



- Bahwa Saksi melakukan pencarian di media online lainnya, dan saya temukan bahwa ada akun youtube atas nama lutfi holy yang memposting video yang sama dengan video dari akun facebook island of dayak.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat dan menonton video dengan judul Dayak harus tahu raja nya dan kerajaannya di mana, dalam video tersebut berdurasi kurang lebih 10 menit 4 detik, dalam video tersebut menyatakan bahwa dayak tidak memiliki raja dan tidak ada kontribusi terhadap negara, bahkan orang dayak dinilai sebagai penindas dan jangan berlaku arogansi yang sangat besar sehingga berani melakukan penyerangan terhadap segelintir madura.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun youtube atas nama lutfi holy dengan alamat URL <https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZW0VRHcddHmw> yang telah membuat konten video berjudul Dayak harus tahu raja nya dan kerajaannya di mana dengan alamat URL Konten <https://www.youtube.com/watch?v=zBswB2DQUco>
- Bahwa Untuk hal itu Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pembuatan video tersebut dan mengunggah video tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut kemudian saya dihubungi ketua IKBM Kalbar saudara Sukiryanto untuk melakukan pelaporan tersebut di Polda Kalbar.
- Bahwa Video tersebut tentunya merendahkan harga diri suku Dayak, dan tentunya video tersebut mengandung kebencian terhadap suku Dayak, kemudian saya selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak Prov. Kalimantan Barat, dalam hal ini sebagai perwakilan dari Masyarakat Dayak se Kalimantan Barat, merasa apa yang disampaikan dalam video tersebut sangatlah meresahkan kami, dan jelas dalam video tersebut memuat kebencian terhadap kami selaku masyarakat dayak.
- Bahwa dalam hal ini Saksi selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat menindak tegas pembuat video tersebut yang nantinya akan merusak



kehidupan bertoleransi di Kalimantan Barat, yang selama ini telah terbina dan terjalin dengan baik.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANGGA SUKMA JAYA, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa data dan informasi yang ada dalam akun tersebut antara lain adalah nama lutfi holy dengan 253 subscriber dan dalam akun chanel youtube tersebut terdapat 7 (tujuh) buah video dengan judul antara lain : Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana, Dayak harus pahami nusantara ini, MADURA HARUS MENANGKAN KHOFIFAH-EMIL 2018, PANGLIMA BURUNG DAYAK BELUM PANTAS DISEBUT SAKTI, RAKYATKU BERSABARLAH YAKIN PERTOLONGAN TUHAN, MASYARAKAT JANGAN TOLAK MADURA dan KESULTANAN ALQADRY N SULTAN KALIMANTAN LAINNYA PEWARIS SAH.
- Bahwa video yang ada dalam akun chanel lutfi holy di media youtube www.youtube.com dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit sebagai berikut :
 - Bahwa setelah saya lihat dan teliti video yang ada dalam akun chanel lutfi holy di media youtube www.youtube.com dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit tersebut maka dapat saya jelaskan bahwa :
 - Bahwa orang yang sedang berbicara dalam video tersebut adalah terdakwa Lutfi Holi.
 - Bahwa yang membuat Video dengan durasi 10:04 menit dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana tersebut adalah terdakwa Lutfi Holi.



- Bahwa yang mengunggah atau mengupload video dengan durasi 10:04 menit dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana tersebut di chanel youtube dengan nama akun chanel lutfi holy tersebut adalah terdakwa Lutfi Holi.
 - Bahwa video yang ada dalam akun chanel lutfi holy di media youtube [www.youtube.com](https://youtu.be/zBswB2DQUco) dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit sebagai berikut :
 - Bahwa setelah Saksi lihat dan teliti video yang ada dalam akun chanel lutfi holy di media youtube [www.youtube.com](https://youtu.be/zBswB2DQUco) dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit tersebut maka dapat saya jelaskan bahwa sampai dengan saat ini video tersebut telah ditonton sebanyak 10.073 kali dengan jumlah like sebanyak 27 orang dan jumlah unlike sebanyak 389 orang serta komentar sebanyak 398 orang komentar
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diduga telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana ITE dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Ir. JAKIUS SINYOR, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 21.24 Wib pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi Jl. Sui. Raya Dalam Komp. Mitra Indah Utama RT. 002 RW. 006 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh rekan Saksi yang bernama saudara V. RUDY ADI DW, SH selaku temenggung kota singkawang
- Bahwa pada saat itu yang disampaikan oleh saudara V. RUDY ADI DW, SH adalah sebagai berikut : Cb didiskusikan dgn org ini tujuannya apa, mengungkit2 masa lalu itu, yang perang dengan Madura itu bukan hanya orang Dayak saja, tapi Melayu juga pak, jangan kita yang di kambing hitam kan ini harus lapor ke Polisi, supaya tangkap orang ini;
- Bahwa link yang disampaikan oleh saudara V. RUDY ADI DW, SH selaku temenggung kota singkawang adalah sebagai berikut :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853057318507130&id=312518262561041&sfnsn=scwspwa&d=w&s=100002639763272&w=y&funlid=PqOuQmbQlRxiFwF7
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut, untuk akun facebook atas nama Island Of Dayak saya tidak mengetahuinya, yang pasti akun facebook tersebut menyampaikan bahwa ada konten video yang memposting video yang intinya mengatakan dayak tidak memiliki raja dan tidak ada kontribusi terhadap negara, bahkan orang dayak dinilai sebagai penindas dan jangan berlaku arogansi yang sangat besar sehingga berani melakukan penyerangan terhadap segelintir madura.
- Bahwa saya melakukan pencarian di media online lainnya, dan saya temukan bahwa ada akun youtube atas nama lutfi holy yang memposting video yang sama dengan video dari akun facebook island of dayak.
- Bahwa saya melakukan pencarian di media online lainnya, dan saya temukan bahwa ada akun youtube atas nama lutfi holy yang



memposting video yang sama dengan video dari akun facebook island of dayak.

- Bahwa pada saat itu saya melihat dan menonton video dengan judul Dayak harus tahu raja nya dan kerajaannya di mana, dalam video tersebut berdurasi kurng lebih 10 menit 4 detik, dalam video tersebut menyatakan bahwa dayak tidak memiliki raja dan tidak ada kontribusi terhadap negara, bahkan orang dayak dinilai sebagai penindas dan jangan berlaku arogansi yang sangat besar sehingga berani melakukan penyerangan terhadap segelintir madura.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun youtube atas nama lutfi holy dengan alamat URL <https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZW0VRHcddHmw> yang telah membuat konten video berjudul Dayak harus tahu raja nya dan kerajaannya di mana dengan alamat URL Konten <https://www.youtube.com/watch?v=zBswB2DQUco>
- Bahwa untuk hal itu saya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pembuatan video tersebut dan mengunggah video tersebut.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saya dihubungi ketua IKBM Kalbar saudara Sukiryanto untuk melakukan pelaporan tersebut di Polda Kalbar.
- Bahwa Video tersebut tentunya merendahkan harga diri suku Dayak, dan tentunya video tersebut mengandung kebencian terhadap suku Dayak, kemudian saya selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak Prov. Kalimantan Barat, dalam hal ini sebagai perwakilan dari Masyarakat Dayak se Kalimantan Barat, merasa apa yang disampaikan dalam video tersebut sangatlah meresahkan kami, dan jelas dalam video tersebut memuat kebencian terhadap kami selaku masyarakat dayak.
- Bahwa dalam hal ini saya selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat menindak tegas pembuat video tersebut yang nantinya akan merusak



kehidupan bertoleransi di Kalimantan Barat, yang selama ini telah terbina dan terjalin dengan baik.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Drs. SUKIRYANTO, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib saat saya berada di rumah di Jl. Sepakat 2 Komplek Al. Farisdz Residence No. 1 RT/RW : 002/001 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara.
- Bahwa adapun orang yang telah memposting vidio tersebut adalah orang yang bernama terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri.
- Bahwa Saya tidak kenal dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri tersebut.
- Bahwa terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri memposting vidio yang mengandung sara ke media sosial Youtube.
- Bahwa terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri memposting vidio tersebut dengan menggunakan akun youtube LUTFI HOLI.
- Bahwa dengan alat/sarana apakah terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri memposting vidio yang mengandung muatan sara ke media sosial youtube tersebut tidak mengetahuinya.
- Bahwa lama durasi vidio yang telah di posting oleh terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri diduga mengandung muatan sara yang diposting di media sosial Youtube tersebut selama 09.13 menit.
- Bahwa orang yang berbicara dalam vidio tersebut menurut informasi yang saya dapat adalah terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri.
- Bahwa adapun kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri adalah ” bagi orang-orang dayak tolong sebutkan rajamu siapa dan kerajaanmu dimana kalau anda merupakan bagian dari nusantara, jika bagian dari nusantara berarti raja-raja mengabdikan kepada nusantara,



dalam buku-buku purbakala manapun saya tidak menemukan bahwa raja-raja dayak ini siapa kerajaanya dimana, kalau sekarang memang iya terbentuk dari pada DAD dewan adat dayak yang dibangga banggakan lagi panglima burung yang ada yang selalu membawa mandau dan mengamuk kepada suku-suku dan etnis yang lain ini tidak boleh melakukan intimidasi, meneror siapa pun, dijamin demokrasi ”

- Bahwa Saya mengetahui postingan vidio tersebut di Grup Pengurus IKBM (Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat) salah satu pengurus IKBM an. ABDUL HAMID memposting vidio tersebut di grup WA Pengurus IKBM, menurut keterangan sdr. ABDUL HAMID bahwa mendapatkan vidio tersebut dari kawan-kawan DAD (dewan adat dayak).
- Bahwa Saya merupakan Ketua Umum IKBM (Ikatan Keluarga Besar Madura) Saya melihat postingan tersebut menggunakan HP Samsung S10 warna hitam Media sosial yang saya miliki adalah facebook dengan nama akun SUKIRYANTO, Instagram dengan nama akun @SUKIRYANTO, dan whatsapp dengan nama akun SUKIRYANTO, dengan nomor HP yang tersinkron dengan akun WA : 081256240000.
- Bahwa Saya tidak tahu kapan vidio tersebut dibuat dan saya tidak tahu siapakah orang yang telah membuat/merekam vidio tersebut.
- Bahwa Saya tidak tahu maksud dan tujuan pelaku memposting vidio tersebut.
- Bahwa yang saya lakukan sebagai ketua umum IKBM adalah melakukan rapat pengurus IKBM untuk menentukan langkah dari rapat internal tersebut disepakati bahwa perkara harus ditindak lanjuti agar tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat Kalbar, kemudian saya berkoordinasi dengan Ketua DAD Kalbar Bapak JAKIUS SINYOR hasil koordinasikan tersebut IKBM dan DAD sepakat akan melaporkan perkara tersebut ke Pihak Kepolisian agar pelaku ditindak sesuai prosedur hukum guna menghindari gejolak di masyarakat kalbar, dan hari ini ketua DAD melaporkan perkara tersebut ke Ditreskrimsus Polda



Kalbar dan saya dimintai keterangan sebagai saksi atas perkara tersebut.

- Bahwa atas postingan tersebut masyarakat dayak di Kalbar tersinggung dan tidak terima atas pernyataan dan beredarnya video tersebut karena dapat memicu kerusuhan sara di Kalbar, untuk menghindari hal tersebut IKBM dan DAD sepakat untuk melaporkan perkara tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi IMAM MUNADI, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Petugas dari Unit II Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap LUTFI HOLI Umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Sampang, 06 April 1986, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Pekerjaan swasta, alamat sesuai KTP Kota Surabaya NIK. 3527080604860001 Jl. Balongsari Krajan III Nomor 109-B RT. 005 RW. 007 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Nomor HP. 082337396429, 089620048789 dan 085648648533 kemudian dilakukan Penangkapan dengan dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/41/V/RES.2.5./2020/ Ditreskrimsus, tanggal 28 Mei 2019 dan Berita Acara Penangkapan atas nama terdakwa Lutfi Holi tertanggal 28 Mei 2020.
- Bahwa bukti yang diperoleh dari Terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri antara lain sebagai berikut 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung type Galaxy J2 Prime Model SM-G532G warna hitam, 1 (satu) buah akun Youtube dengan nama akun Lutfi Holy.
- Bahwa Pemeriksa chanel lutfi holy alamat [www.youtube.com](https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZW0VRHcddHmw) dengan link <https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZW0VRHcddHmw>



sebagai berikut : Agar saudara lihat dan teliti kemudian pertanyaan pemeriksa kepada saudara sebagai berikut Setelah saya lihat dan teliti terhadap akun youtube dengan nama chanel lutfi holy dengan link <https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZW0VRHcddHmw> tersebut maka dapat saya jelaskan bahwa Bahwa benar akun chanel lutfi holy youtube [www.youtube.com](https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZW0VRHcddHmw) dengan link <https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZW0VRHcddHmw> tersebut adalah milik saya (Lutfi Holi).

- Bahwa setelah saya lihat dan teliti video yang ada dalam akun chanel lutfi holy di media youtube [www.youtube.com](https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZW0VRHcddHmw) dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit tersebut maka dapat saya jelaskan bahwa :
 - 1) Bahwa orang yang sedang berbicara dalam video tersebut adalah terdakwa Lutfi Holi.
 - 2) Bahwa yang membuat Video dengan durasi 10:04 menit dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana tersebut adalah terdakwa Lutfi Holi.
 - 3) Bahwa yang mengunggah atau mengupload video dengan durasi 10:04 menit dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana tersebut di chanel youtube dengan nama akun chanel lutfi holy tersebut adalah terdakwa Lutfi Holi.
- Bahwa Pemeriksa menunjukkan video yang ada dalam akun chanel lutfi holy di media youtube [www.youtube.com](https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZW0VRHcddHmw) dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit sebagai berikut ;
- Bahwa setelah saya lihat dan teliti video yang ada dalam akun chanel lutfi holy di media youtube [www.youtube.com](https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZW0VRHcddHmw) dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit tersebut maka dapat saya jelaskan bahwa sampai dengan saat ini video tersebut telah



ditonton sebanyak 10.073 kali dengan jumlah like sebanyak 27 orang dan jumlah unlike sebanyak 389 orang serta komentar sebanyak 398 orang komentar.

- Bahwa merujuk dari alat bukti berupa Keterangan Ahli antara lain:
 - 1) Sdr. DENDY EKA PUSPAWADI selaku Ahli ITE atau Ahli IT (Informasi Teknologi) dari Kantor Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur;
 - 2) DR. LUCKY ENDRAWATI, SH., MH., CLA. selaku Ahli Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya Malang.
 - 3) ANDIK YULIYANTO, S.S., M.Si. selaku Ahli Bahasa dari Universitas Negeri Surabaya
 - 4) SHINTA DEVI IKA SANTHI RAHAYU, S.S., M.A dari Universitas Airlangga Surabaya
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa LUTFI HOLI, Umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Sampang, 06 April 1986, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Pekerjaan swasta, alamat sesuai KTP Kota Surabaya NIK. 3527080604860001 Jl. Balongsari Krajan III Nomor 109-B RT. 005 RW. 007 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Nomor HP. 082337396429, 089620048789 dan 085648648533 diduga telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana ITE dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang dibacakan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN AHLI :

1. Ahli DR. LUCKY ENDRAWATI, S.H., M.H., CLA., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan Ahli Sejak Tahun 2014-2020 di Polres Pasuruan Kota, Polres Probolinggo Kota, Polres Malang Kota, Polres Blitar (Kota/Kabupaten, Kediri (Kota/Kabupaten), Mojokerto (Kota/Kabupaten), Lamongan, Bojonegoro, Polda Jatim, Polda NTB, Kejaksaan Negeri Blitar, Kejaksaan Negeri Malang, Kejaksaan Negeri Madiun, Kejaksaan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Pacitan, Pengadilan Negeri Bontang, Pengadilan Negeri Madiun, Pengadilan Negeri Kepanjen, Pengadilan Tipikor Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya.
 - Bahwa unsur perbuatan yang dilarang tentang: "menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)" diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan istilah :
 - Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka 4).
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (Pasal 1 angka 2).
- Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. (Pasal 1 angka 3).
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 angka 5).
- Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. (Pasal 1 angka 15).
- Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya. (Pasal 1 angka 16).
- Pengirim adalah subyek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (Pasal 1 angka 18).
- Penerima adalah subyek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim. (Pasal 1 angka 19).

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. (Pasal 1 angka 21).
 - Mendistribusikan atau melakukan distribusi adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1)).
 - Mentransmisikan atau melakukan transmisi adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1)).
 - Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1)).
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan famili dengan orang yang bernama Terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri dengan alamat rumah tempat tinggal Jl. Balongsari Krajan III Nomor 109-B RT. 005 RW. 007 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya sebagai pihak tersangka.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan orang yang bernama JAKIUS SINYOR dengan alamat rumah tempat tinggal di Jl. Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama RT. 002 RW. 008 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kabupaten Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan tidak memiliki hubungan famili dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan orang yang bernama JAKIUS SINYOR dengan alamat rumah tempat tinggal di Jl. Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama RT. 002 RW. 008 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kabupaten Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan tidak memiliki hubungan famili dengan yang bersangkutan.



- Bahwa menurut teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang.
- Bahwa menurut sejarah pembentukan KUHP, sebagaimana diikuti oleh Pompe, syarat kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;
- Bahwa Kesengajaan dapat saja terjadi karena salah paham atau kekeliruan. Seseorang dapat saja melakukan perbuatan pidana dengan sengaja karena kekeliruan. Terdapat 4 (empat) jenis perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja karena kekeliruan. Pertama, kesesatan fakta yakni kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana. Kedua, kesesatan hukum, yakni perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Pada dasarnya kesesatan hukum ini tidak menghapus tuntutan pidana, hal ini berdasar pada pertimbangan adagium *ignorantia leges excusat neminem* yang berarti ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf. Kesesatan hukum ini dibedakan menjadi kesesatan hukum yang dapat dimengerti dan kesesatan hukum yang tidak dapat dimengerti. Kedua kesesatan ini merujuk pada tingkat pengetahuan dan latar belakang yang obyektif dari pelaku. Konsekuensi lebih lanjut dari kesesatan hukum yang dapat dimengerti adalah dapat tidak dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebaliknya, kesesatan hukum yang dilakukan oleh orang yang berlatarbelakang pendidikan



memadai, termasuk dalam kesesatan yang tidak dapat dimengerti dan dapat dijatuhi pidana. Kesesatan hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari hukuman. Kesesatan fakta termasuk dalam alasan penghapusan pidana. Ketiga, *error in persona* yakni kekeliruan mengenai orang yang hendak menjadi tujuan dari perbuatan pidana, kekeliruan ini termasuk dalam jenis kekeliruan yang tidak dapat ditanggulangi. Keempat, *error in objecto* atau kekeliruan mengenai obyek yang hendak menjadi tujuan perbuatan pidana, kekeliruan ini termasuk juga kedalam bentuk kekeliruan yang tidak dapat ditanggulangi. Selain keempat kesesatan dalam kesengajaan tersebut masih ada *aberration actus* yakni kekeliruan yang timbul karena berbagai hal sehingga akibat yang timbul berbeda atau berlainan dari yang dikehendaki;

2. Ahli bidang Informasi Teknologi/Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) DENDY EKA PUSPAWADI, S.Si, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak kenal dengan orang yang bernama JAKIUS SINYOR dengan alamat rumah tempat tinggal di Jl. Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama RT. 002 RW. 008 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kabupaten Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan tidak memiliki hubungan family dengan yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan istilah Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan istilah :
 - 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah



yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1).

- 2) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka 4).
- 3) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (Pasal 1 angka 2).
- 4) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. (Pasal 1 angka 3).
- 5) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 angka 5).
- 6) Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. (Pasal 1 angka 15).
- 7) Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya. (Pasal 1 angka 16).
- 8) Pengirim adalah subyek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (Pasal 1 angka 18).



- 9) Penerima adalah subyek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim. (Pasal 1 angka 19).
 - 10) Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. (Pasal 1 angka 21).
 - 11) Mendistribusikan atau melakukan distribusi adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - 12) Mentransmisikan atau melakukan transmisi adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
 - 13) Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
 - 14) Menyebarkan adalah sama dengan mendistribusikan atau melakukan distribusi adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa didasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 bahwa Informasi yang dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik adalah data atau informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik seperti siaran televisi, siaran radio, internet, telephone, SMS, Email dan informasi yang disebarluaskan dengan menggunakan peralatan elektronik seperti telex, telegram, email, telecopy (Faksimil) dan hasil cetaknya. Sedangkan yang dikategorikan Dokumen Elektronik adalah data atau informasi yang dapat disimpan melalui media elektronik seperti data yang disimpan dalam cakram optik, data yang disimpan didalam flashdisk maupun hardisk serta tidak terbatas pada data yang dikirim melalui media elektronik.



- Bahwa sesuai penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1). Menurut saya didasarkan penjelasan Pasal 1 UU ITE di atas, maka postingan tulisan baik status maupun komentar pada media sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- Bahwa video vlog yang beredar di media youtube tersebut dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menurut peraturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat saya jelaskan bahwa alat atau media atau Sistem Elektronik yang dapat digunakan oleh seseorang tersebut untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya dan atau menyebarkan suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik di media youtube
- Bahwa aplikasi youtube adalah situs web atau aplikasi berbasis android berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media dan organisasi lain juga mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan



YouTube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas.

- Bahwa aplikasi youtube adalah situs web atau aplikasi berbasis android berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media dan organisasi lain juga mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan YouTube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas
- Bahwa pasal yang mengatur tentang larangan untuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016
- Bahwa diberitahukan kepada Ahli IT (Informasi Technology) bahwa pada saat ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim unit II Subdit V Siber sedang menangani perkara dugaan terjadinya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor :



LPB/156/V/2020/Kalbar/SPKT, tanggal 26 Mei 2020 dengan pelpaor atas nama JAKIUS SINYOR yang diduga dilakukan oleh terdakwa LUTFI HOLI dengan obyek perkara adalah adanya tayangan Video yang ada dalam akun chanel lutfi holy di media youtube www.youtube.com dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit;

3. Ahli Bahasa ANDIK YULIYANTO, S.S., M.Si., yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan keahlian Saudara dalam bidang Bahasa dapatkah saudara jelaskan tentang maksud dan penjelasan dari kalimat "menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan adalah bahwa adanya suatu kegiatan untuk membagikan sebuah pemberitahuan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sangat tidak suka atau rasa yang menimbulkan pertengkaran, perkelahian ondividu atau kelompok berdasar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
- Bahwa contoh berita atau informasi yang dapat dikategorikan sebagai "menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan": Ada suatu kelompok tertentu, katakan kelompok A. Kelompok A menulis di sebuah media sosial, diposting. Tulisannya sebagai berikut "kelompok B adalah kelompok maling, kelompok begundal, kelompok iblis". Informasi tersebut dapat membuat kelompok lain benci pada kelompok B, dan sebaliknya kelompok A akan dimusuhi oleh kelompok B. Hal seperti inilah yang dapat menimbulkan konflik SARA, menimbulkan permusuhan dan kebencian
- Bahwa diberitahukan kepada Ahli Bahasa bahwa pada saat ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim unit II Subdit V Siber sedang menangani perkara dugaan terjadinya tindak pidana Informasi



dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/156/V/2020/Kalbar/SPKT, tanggal 26 Mei 2020 dengan pelpaor atas nama JAKIUS SINYOR yang diduga dilakukan oleh terdakwa LUTFI HOLI dengan obyek perkara adalah adanya tayangan Video yang ada dalam akun chanel lutfi holy di media youtube www.youtube.com dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit

- Bahwa seseorang tersebut berbicara tentang sebuah topik, yaitu tentang sejarah terbentuknya indonesia yang dibangun oleh berbagai kerajaan di Indonesia di masa lampau, yaitu adanya kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia merdeka, seperti Aceh, Ambon, Majapahit. Berkaitan dengan orang yang berbicara, maka orang berbicara mempunyai maksud tertentu. Maksud tersebut dapat ditangkap dari arti kata atau kalimat yang diucapkan. Jadi apa yang diucapkan dalam video tersebut mengandung suatu informasi tertentu supaya ditangkap pesannya oleh orang yang menonton video tersebut
- Bahwa dengan demikian apa yang ada dalam suara maupun gambar bergerak yang berasal dari orang yang berada di dalam Video durasi 10 menit 04 detik yang tersebar di youtube dengan judul Dayak harus tahu raja nya dan kerajaannya di mana dengan alamat web <https://youtu.be/zBswB2DQUco> tersebut dapat disebut sebagai informasi
- Bahwa isi dari video di youtube tersebut baik perkataannya atau ucapan atau pembicaraannya sejak menit 0:00 sampai dengan menit 10:04



tersebut dengan judul “Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana” sebagai berikut : “Saya hormati begitu banyak perdamaian-perdamian yang terbentuk, saya hormati ikatan-ikatan yang kuat perdamaian ini antara Madura dan Dayak

- Bahwa Saya mohon maaf kali ini saya menyebutkan saya menanyakan kepada orang-orang Dayak tolong sebutkan Rajamu, siapa, dan kerajaanmu dimana, kalau Anda adalah bagian dari suku Nusantara daripada eh...terbentuknya daripada Nusantara berakhirnya Raja-raja ini mengabdikan pada kerajaan kerajaan yang ada yang dikomandoi oleh Majapahit. Dalam buku-buku sejarah purbakala manapun sampai sekarang saya tidak menemukan bahwa raja-raja Dayak ini siapa dan kerajaannya dimana. Sekarang memang iya terbentuk daripada DAD (Dewan Adat Dayak) yang dibangga-banggakan lagi a Panglima Burung yang ada dan selalu petentang-petentang mandau mandau dan selalu ngamuk-ngamuk pada suku-suku etnis-etnis yang lain dikala ada masalah hal-hal kecil apapun. Ini tidak boleh mengintimidasi meneror siapapun di zaman demokrasi ini di zaman daripada Nusantara sudah merdeka yang dipimpin yang diprakarsai oleh Pak Karno proklamasi bahwa di tahun 45 (empat lima) Indonesia sudah menjadi Negara merdeka dan sebebaskan-bebasnya menjunjung daripada hak asasi manusia setinggi-tingginya. Jadi aa awal mulanya memang amanah ini untuk menyatukan Negara-negara, bangsa-bangsa raja-raja yang ada di seluruh Nusantara a bahkan Asia bahkan sampai ke Eropa saudara-saudaraku ini diamanahkan oleh Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara
- Bahwa akhirnya tidak sampai selesai hancurlah kerajaan ini yang dihancurkan oleh Jayakatwang. Kemudian amanah ini dilanjutkan dipilih oleh Allah subhanawata’ala oleh warga Madura prajurit-prajurit Madura, perwira-perwira Madura yang dipimpin Raden Wijaya yang diarsiteki oleh Arya Wiraraja orang Madura yang memang pemimpin Madura dikala itu, dan Raden Wijaya ini sebenarnya orang daripada



kerajaan-kerajaan Pasundan Sunda tapi diambil menantu oleh Kertanegara dan di sinilah Madura mengambil peranan penting yang diamanatkan oleh Allah SWT sebagai penerus daripada ekspansi-ekspansi menyatukan nusantara ini terbentuknya daripada kerajaan Majapahit terbentuknya Nusantara. Saya mengakui Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan sekitarnya, Aceh punya Panglima-panglima kuat pasukan perwira-perwira kuat, raja-raja kuat kesultanan kuat jelas mereka, Sumatera juga jelas, Maluku juga iya panglima-panglimanya sakti mandraguna perwiranya, Ambon juga iya raja-rajanya jelas, Sulawesi iya Makasar iya raja-ranya kesultanan-kesultanan jelas orang-orangnya panglima-panglimanya kuat, NTB iya raja-rajanya jelas Panglimanya, Bima dan dan lain sebagainya Lampung Jambi bahkan Papua, NTT Kesultanan-Kesultanan jelas rajanya semuanya menyatukan seluruh energi yang ada perbedaan yang ada kekuatan yang ada adalah mereka ini adalah pelaku langsung dari pelaku-pelaku sejarah terbentuknya perjuangan daripada darah-darah tetesan airmata dan jutaan nyawa dipertaruhkan untuk menangkai ekspansi militer Mongol untuk menangkai ekspansi apapun di jaman purbakala ini semuanya mereka ini adalah pelaku sejarah secara langsung yang kala itu dipimpin oleh perwira-perwira Madura, panglima-panglima Madura prajurit-prajurit Madura yang ada di bawah Kerajaan Komando Majapahit mereka ini adalah pelaku langsung daripada pelaku langsung pelaku langsung perjuangan-perjuangan senasib dan sebangsa nusantara di kala itu disatukan seluruh energi makanya terbentuknyalah nusantara ini. Jadi sekarang saya tanyakan kearogansian orang Dayak yang sudah berani mengusir daripada orang-orang Madura yang ada di Kalimantan berani menindas berani meneror. Ini saya pertanyakan apa sumbangsih kalian pada nusantara siapa raja kalian siapa raja dimana kerajaannya kalian bahwa jadi sebutkan tolong. Jadi jangan berlaku arogansi yang sangat besar bahwa seakan-akan sudah me berani melakukan penyerangan



kepada segelintir Madura seakan-akan mau perang mau berani apa itu sudah menang perang saja. Tidak bolehlah kearogansian itu dimunculkan lagi tidak bolehlah kearogansian bahwa seakan-akan ada tokoh Panglima burung yang paling sakti bahwa suku Dayak ditakuti dunia ditakuti seluruh nusantara di Indonesia paling ditakuti ini apa apaan siapa yang memberikan gelar ini Ini tidak benar ini suatu yang tidak tanpa dimusyawarahkan dulu tanpa dipelajari dulu bahwa tidak ada dalam sejarah manapun perbakala rajanya muncul panglima burungnya ada kesaktiannya apa mandau apa silahkan pelajari mereka baru muncul sekarang ini seakan-akan mau ditakuti di seluruh dunia mau ditakuti di seluruh nusantara setelah mereka seakan-akan menang perang daripada orang Madura yang ada di Kalimantan diusir sedemikian rupa. Tapi nyatanya jelas bahwa Madura walaupun segelintir disitu sudah bisa mengimbangi kekuatan kekuatan Dayak dayak ini mereka tidak kalah perang di Kalimantan mereka di Kalimantan menetap berabad-abad silam bahkan sekarang ini juga mulai sekarang ini di manapun dijual dibeli di tanah karena memang di sana tanah tanah luas ada dibeli mereka beli tidak mengambil hak sepeserpun tidak mengambil haknya orang-orang apapun di sana. Jadi ini yang perlu dianukan e yang jadi kegagalan kegagalan saudara-saudara saya Dayak ini, mohon maaf saja kegagalan bertoleransi berintoleransi tidak ada suku Madura berkonflik dimanapun tidak ada yang ada adalah orang Madura berkonflik dengan sesamanya Maduranya sendiri, orang Madura disalah-salahin kalau gak disalah-salahin gak akan mereka melakukan apa-apa... Jadi e jadi ini adalah sebuah sebenarnya orang Dayak *welcome* lah bahwa kita tahu saya hanya mengakui adalah di Kalimantan ini Kesultanan Kerajaan-kerajaan di waktu Majapahit ini dipimpin oleh raja-raja daripada bangsa Melayu raja-raja kesultanan yang di bawah kesultanan hingga saat ini, *tolong dipertanyakan Dayak mana rajanya ya nggak ada mana ininya ya gak ada mereka hanya muncul di kala bisa berani mengusir orang-orang Madura gitu*



sedangkan di Madura sendiri di wilayah-wilayah lainnya mana mereka orang Madura di Madura sendiri *welcome* terhadap Jepang Korea China mereka terlindungi oleh-oleh semuanya sekarang mana ada konflik-konflik apalagi Madura berani mengusir ini ndak karena apa kita paham daripada Kebhinekaan Tunggal Ika mereka ini keperluannya penting untuk menghidupi seluruh propinsi untuk menghidupi seluruh kota untuk menghidupi seluruh insan-insan yang ada mereka usaha disini bersaing dengan orang orang disini bersaing usaha kita menghormati kita menikmati perbedaan persaingan perniagaan perdagangan yang ada mereka aman-aman saja tidak ada pun silahkan orang Dayak orang manapun berusaha di Madura di Jawa kami orang Madura tetap berprinsip pada penegakan yang adil berprinsip pada Laailaah ha illallaah Muhamadur Rosullullah, berprinsip pada akhlak Rosullullah berprinsip pada tatakrma-tatakrma yang ada dalam Alquran dan Ahlusunah hadist yang ada. Jadi tidak mungkin kita ini berbuat onar kita tidak berbuat zalim berbuat tidak adil, berbuat dan bercengkerama yang tidak baik tidak mungkin. Kita ini hanya jadi korban fitnahan yang sangat sadis yang kejam yang selalu dipojokkan silahkan saja ini kita lihat komentar-komentar semuanya yang ada menghancurkan daripada martabat-martabat harkat Madura yang dibilang bau sapi segala macam bagaimana mungkin mana mungkin kita bau babi apakah orang Madura makan babi apakah madura anjing makan ini demi Allah orang Madura memiliki makanan-makanan yang sangat selalu dikatain dengan baca bismillah hirohmanhirohim sangat berprinsip pada Alquran dan hadits semuanya serba-serba higienis serba-serba bersih dan harum. Dan sekian dan sekali saya mohon maaf pada siapapun yang memang ada ada ketersinggungan tapi ini jelas ini adalah sebuah fakta daripada sejarah-sejarah yang mengundurkan karena saya Jawa Madura Aceh hingga sabang sampai Merauke Papua adalah pelaku daripada sejarah secara langsung dari terbentuknya



nusantara ini yang dinamakan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia terimakasih.”

Pada kalimat di atas terdapat suatu simpulan yang gegabah, yaitu ditunjukkan dengan kata “manapun” dan kata “saya tidak menemukan”

Kata tersebut mengandung maksud bahwa sejarah tentang Dayak tidak ditemukan dalam buku-buku sejarah. *“Dalam buku-buku sejarah purbakala manapun sampai sekarang saya tidak menemukan bahwa raja-raja Dayak ini siapa dan kerajaannya di mana”* Setelah menjelaskan seperti itu, pembicara berargumen, sebaliknya, bahwa orang Madura mempunyai peran dalam membentuk nusantara. ...*Jadi awal mulanya memang amanah ini untuk menyatukan negara-negara, bangsa-bangsa, raja-raja yang ada di seluruh nusantara bahkan Asia bahkan sampai ke Eropa saudara-saudaraku. Ini diamanahkan oleh Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara akhirnya tidak sampai selesai, hancurlah kerajaan ini yang dihancurkan oleh Jayakatwang. Kemudian amanah ini dilanjutkan dipilih oleh Allah SWT oleh warga Madura prajurit-prajurit Madura, perwira-perwira Madura yang dipimpin Raden Wijaya yang diarsiteki oleh Arya Wiraraja orang Madura yang memang pemimpin Madura di kala itu dan Raden Wijaya ini sebenarnya orang daripada kerajaan-kerajaan Pasundan Sunda tapi diambil menantu daripada oleh Kertanegara dan di sinilah Madura mengambil peranan penting yang diamanatkan oleh Allah SWT sebagai penerus daripada ekspansi-ekspansi menyatukan nusantara ini terbentuknya daripada kerajaan Majapahit, terbentuknya Nusantara...*

Pada penjelasan di atas, dari segi kuantitas (banyak sedikitnya apa yang diucapkan), menjelaskan tentang sejarah nusantara sampai kepada sejarah Madura. Orang Madura mempunyai peran strategis sebagai amanah Allah SWT untuk menyatukan nusantara. Dari segi kalimat yang diucapkan, penjelasannya mempunyai kuantitas yang relatif panjang.. Dari segi kualitas (benar tidaknya), pada penjelasan tersebut tidak ada penjelasan tentang angka tahun. Angka tahun sangat berguna untuk



mengetahui runtutan sebuah sejarah. Pada penjelasan pembicara tidak terdapat angka tahun tersebut sehingga kebenaran dari apa yang diucapkan masih harus dibuktikan dengan kebenaran sejarah. Di tengah video, di tengah pembicaraan, pembicara mengulangi lagi pertanyaan di awal, yaitu tentang peran orang Dayak dalam pembentukan nusantara. Kalimatnya sebagai berikut: ..."Jadi sekarang saya tanyakan kearogansian orang Dayak yang sudah berani mengusir daripada orang-orang Madura yang ada di Kalimantan berani menindas berani meneror. Ini saya pertanyakan apa sumbangsih kalian pada nusantara siapa raja kalian siapa raja dimana kerajaannya kalian bahwa jadi sebutkan tolong."

Pada akhir pembicaraan, pembicara membuat sebuah simpulan dan penegasan, bahwa yang berperan dalam pembentukan nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Jawa, Madura, Aceh, Merauke Papua. Pembicara tidak menyebut peran orang Dayak.

"Dan sekian dan sekali saya mohon maaf pada siapapun yang memang ada ada ketersinggungan tapi ini jelas ini adalah sebuah fakta daripada sejarah-sejarah yang mengundurkan karena saya Jawa Madura Aceh hingga sabang sampai Merauke Papua adalah pelaku daripada sejarah secara langsung dari terbentuknya nusantara ini yang dinamakan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia terimakasih."

Jadi secara keseluruhan, isi video tersebut di atas bermaksud menjelaskan bahwa orang Madura mempunyai peran penting dalam pembentukan sejarah nusantara, sedangkan orang Dayak tidak mempunyai peran. Pembicara meninggikan peran orang Madura, sedangkan orang Dayak dikatakan tidak punya peran (merendahkan dan meremehkan peran orang Dayak) Hal inilah yang menyebabkan kebencian dan permusuhan SARA. Orang Dayak akan membenci orang Madura, karena dalam video tersebut orang Dayak dikatakan tidak mempunyai peran dalam pembentukan nusantara. Sementara itu di pihak lain, orang Madura dikatakan sebagai orang yang punya peran dalam



pembentukan nusantara melalui panglima-panglima dan perwira-perwiranya.

- Bahwa keterangan saya tersebut di atas sudah saya berikan dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Analisis dan keterangan saya berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, serta konsep-konsep dalam ilmu wacana dan pragmatic;

4. Ahli Sejarah SHINTA DEVI IKA SANTHI RAHAYU, S.S., M.A, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Sejarah di pengadilan.
- Bahwa saya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan famili dengan orang yang bernama Terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri dengan alamat rumah tempat tinggal Jl. Balongsari Krajan III Nomor 109-B RT. 005 RW. 007 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya sebagai pihak tersangka.
- Bahwa saya tidak kenal dengan orang yang bernama JAKIUS SINYOR dengan alamat rumah tempat tinggal di Jl. Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama RT. 002 RW. 008 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kabupaten Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan tidak memiliki hubungan famili dengan yang bersangkutan.
- Bahwa pada tahun 2011 saya pernah melakukan penelitian dengan judul Etnosentrisme di Sampit: Kasus Warga Dayak dan Warga Madura Pasca Konflik dan pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul Menakar Kemajemukan di Sampit: Studi tentang Social Distance Antar Etnis Pasca Konflik.
- Bahwa Dayak merupakan sebutan bagi penduduk asli Pulau Kalimantan. Kata Dayak berasal dari kata Daya yang berarti hulu. Menurut Tjilik Riwut, dalam bukunya ia menjelaskan bahwa Suku Dayak adalah salah satu suku tertua yang mendiami Pulau Kalimantan. Menurut para ahli



kajian Asia Tenggara, menjelaskan bahwa orang Dayak merupakan salah satu kelompok besar masyarakat yang ribuan tahun yang lalu berasal dari daratan Asia.

- Bahwa Etnis Dayak terbagi ke dalam 7 suku besar dan 405 sub-sub suku yang masing-masing memiliki bahasa dan adat istiadatnya sendiri. Mereka menyebut dirinya dengan kelompok yang berasal dari suatu daerah berdasar nama sungai, nama pahlawan, dan nama alam, misalnya suku Batang Lupa, karena berasal dari Sungai Batang Lupa, perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak, Malaysia. Suku Dayak-Kutai yang bertempat tinggal di daerah Kutai dan masih banyak lagi. Etnis Dayak tersebar ke seluruh Pulau Kalimantan yang menjadi wilayah Indonesia dan Sabah-Sarawak Malaysia.
- Bahwa Seperti halnya etnis lainnya di Indonesia yang menempati sebuah wilayah, Etnis Dayak juga memiliki sejarah keberadaan kerajaan yang mereka dirikan. Hal itu juga membuktikan bahwa pada masa lampau, Etnis Dayak juga memiliki sistem pemerintahan untuk mengatur Etnis Dayak dan suku lain yang tinggal di wilayah tersebut. Dalam sejarah, banyak dijelaskan bahwa kerajaan tertua di Kalimantan adalah Kerajaan Kutai yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Namun berdasar temuan arkeologi dan sumber lisan, jauh sebelumnya, ada kerajaan yang lebih tua bernama Kerajaan Nan Sarunai yang diperkirakan berdiri ratusan tahun sebelum Kerajaan Kutai. Nan Sarunai yang artinya adalah sangat termashur, selain itu ada pula sumber yang menjelaskan bahwa Sarunai adalah nama bunyi-bunyian yang ditiup serta nama jenis tumbuhan yang terdapat di darat dan pantai. Kerajaan Nan Sarunai didirikan oleh orang Dayak Maanyan, salah satu sub suku Dayak tertua di Nusantara. Eksistensi Kerajaan Nan Sarunai berakhir pada abad ke-14 Masehi oleh ekspansi Kerajaan Majapahit. Meskipun runtuh, Kerajaan Nan Sarunai menjadi cikal bakal lahirnya Nagara Dwipa, Nagara Daha, serta Kesultanan Banjar. Berdasarkan temuan arkeologi, Kerajaan Nan Sarunai berada di Amuntai, daerah yang terletak di pertemuan Sungai Negara,



Sungai Tabalong, dan Sungai Balangan yang bermuara di Laut Jawa. Wilayah kekasaannya meliputi daerah Tabalong (Kalimantan Selatan) sampai Pasir Tanah Grogot (Kalimantan Timur). Bahasa yang digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa pergaulan adalah Bahasa Melayu, Banjar, Maanyan, dan Pasir. Bukti arkeologi yang menunjukkan keberadaan Kerajaan Nan Sarunai adalah Candi Agung yang diyakini sebagai simbol eksistensi orang-orang Dayak Maanyan di masa lampau. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa candi tersebut berumur antara 242-226 Sebelum Masehi. Hal itu membuktikan bahwa Kerajaan Nan Sarunai lebih tua dari Kerajaan Kutai. Sumber lain yang menjelaskan keberadaan Kerajaan Nan Sarunai adalah Hikayat Banjar. Menurut beberapa peneliti, pada masa awal, sistem pemerintahan Nan Sarunai sangat sederhana sehingga dapat pula disebut sebagai “negara suku” atau “kerajaan tradisional”. Meskipun memiliki sistem pemerintahan yang sederhana, Nan Sarunai mampu bertahan lebih dari seribu lima ratus tahun. Rakyatnya yaitu masyarakat Dayak Maanya dikenal sebagai pelaut ulung yang mampu berlayar hingga Madagaskar, Pantai Timur Benua Afrika. Rolland Oliver dan Brian M. Fagan dalam tulisannya berjudul *Africa in The Iron Age* juga menjelaskan bahwa orang Maanyan telah bertempat tinggal di Pulau Madagaskar pada tahun 945-946 Masehi. Pada awal abad ke-12, Kerajaan Nan Sarunai telah menerapkan sistem pemerintahan modern. Pada tahun 1309, Kerajaan Nan Sarunai dipimpin oleh Raja bernama Raden Japutra Laya, kemudian dilanjutkan oleh Raden Neno (1329-1349), Raden Anyan (1349-1358) yang merupakan raja terakhir. Gelar raden tersebut diberikan oleh Kerajaan Majapahit, karena Raden Japutra Laya sering bergaul dengan bangsawan Majapahit. Keruntuhan Nan Sarunai diungkapkan dalam puisi yang dalam bahasa Dayak Maanyan disebut “Nan Sarunai Usak Jawa” yaitu penerangan kerajaan Jawa. Selain itu, sumber yang menjelaskan keruntuhan Kerajaan Nan Sarunai adalah Negarakertagama. Dalam Negarakertagama dijelaskan bahwa Majapahit berhasil menaklukkan



wilayah sungai di Kalimantan yang meliputi Barito, Kapuas, Katingan, dan Tabalong. Sejak keruntuhannya, bekas wilayah Kerajaan Nan Sarunai dikuasai secara bergantian oleh kerajaan yang didirikan oleh orang non-Dayak. Selain Kerajaan Nan Sarunai, di wilayah lain, tepatnya di Kalimantan Barat juga terdapat sebuah kerajaan yang sangat populer. Kerajaan tersebut bernama Bangkule Rajakng yang sudah eksis sekitar tahun 1300 dan berpusat di Sidiniang, sehingga nama kerajaan juga dikenal dengan nama Kerajaan Sidiniang. Kerajaan Bangkule Rajakng mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Patih Gumantar. Ia menjalin hubungan yang sangat baik dengan Patih Gajah Mada dari Majapahit. Bukti hubungan baik Kerajaan Bangkule Rajakng dengan Majapahit dibuktikan dengan hadiah keris dari Kerajaan Majapahit, yang oleh masyarakat diberi nama Keris Susuhunan. Sebagai kerajaan yang mengalami kemakmuran, membuat kerajaan tetangga yaitu Kerajaan Bijau (Bidayuh) di Sungkung ingin menguasai, hingga sekitar tahun 1400 terjadi Perang Kayau Mengayau (memenggal kepala). Dalam peristiwa tersebut, Patih Gumantar gugur yang menyebabkan kehancuran Kerajaan Bangkule Rajakng. Sumber lain menyebutkan kedudukan Patih Gumantar digantikan oleh puteranya bernama Patih Nyabakng, namun masa pemerintahannya tidak bertahan lama setelah bertikai dengan Kerajaan Lara yang berpusat di Sungai raya Negeri Sambas. Dua ratus tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1610, di bekas wilayah kerajaan Bangkule Rajakng, berdiri kerajaan dengan rajanya bernama Raja Kudung. Tidak lama setela memerintah, ia memindahkan pusat pemerintahan ke Pekana. Tahun 1680, Raja Kudung wafat dan digantikan oleh puteranya bernama Panembahan Senggaok atau Sengkuwuk. Selanjutnya keturunan dari Panembahan Sengkawok adalah perempuan, bernama Utin Indrawati yang dinikahkan dengan raja dari Kerajaan Tanjungpura. Dari perkawinan tersebut lahir Puteri Kresumba, yang kemudian dinikahkan dengan Opu Daeng Menambun dari Kesultanan Luwu, Bugis, Sulawesi Selatan. Perkawinan tersebut menjadi cikal bakal



penyebaran Islam di Mempawah, yang merupakan wilayah Kerajaan Kudung. Hubungan kerjasama dan perkawinan keluarga bangsawan Dayak dengan etnis lain di luar Kalimantan membuktikan bahwa sejak ratusan tahun yang lalu, orang Dayak bersikap terbuka dan bisa bekerjasama dengan baik. Selain kerajaan Nan Sarunai, Bangkule Rajakng dan Kudung, di wilayah pedalaman juga terdapat kerajaan-kerajaan kecil atau negara suku yang dipimpin oleh kepala suku.

- Bahwa Video yang ada dalam akun chanel lutfi holy di media youtube www.youtube.com dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit sebagai berikut:

Kepada Ahli Sejarah, pemeriksa menunjukkan video yang ada dalam akun chanel lutfi holy di media youtube www.youtube.com dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit sebagai berikut:

- Bahwa video tersebut telah ditonton sebanyak 37.838 kali, disukai oleh 73 penonton, tidak disukai oleh 979 penonton, jumlah Subscriber Akun Youtube Lutfi Holi ada 510. Dapat saya jelaskan bahwa Video durasi 10 menit 04 detik yang tersebar di youtube dengan judul Dayak harus tahu raja nya dan kerajaannya di mana dengan alamat web <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dapat diakses oleh semua orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia melanjutkan persedingan;
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya postingan terdakwa di media youtube dengan nama akun chanel Lutfi Holi yang berisi tentang suku dayak yang dalam sejarah tidak mempunyai Raja dan kerajaan.



- Bahwa terdakwa mempunyai akun di media sosial berupa chanel di media Youtube dan media social facebook dan Whats App. Sedang untuk Instagram dan twitter terdakwa tidak mempunyai akun dan tidak pernah menggunakannya.
- Bahwa terdakwa menggunakan media sosial youtube sejak sekira tahun 2018 yang lalu dengan menggunakan nama chanel antara lain :
 1. Lutfi Holy dengan menggunakan alamat email : masih lupa.
 2. Lutfi Holi dengan menggunakan alamat email : lutfiholi@gmail.com
- Bahwa nama akun facebook yang pernah terdakwa gunakan adalah Lutfi Holi dengan menggunakan alamat email lutfiholi@gmail.com yang terdakwa menggunakan media facebook tersebut sejak tahun 2017 yang lalu kemudian mulai tidak aktif sejak akhir tahun 2019 yang lalu sampai sekarang ini sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa akun youtube dengan nama chanel Lutfi Holy milik terdakwa tersebut mulai di gunakan atau aktif atau bergabung di youtube sejak tanggal 19 Juni 2017 yang lalu namun kemudian sejak akhir tahun 2017 yang lalu sampai dengan sekarang ini sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa untuk akun chanel youtube dengan nama chanel Lutfi Holi dengan menggunakan alamat email lutfiholi@gmail.com tersebut terdakwa mulai menggunakannya sejak awal tahun 2018 yang lalu dan sampai sekarang ini masih aktif sampai sekarang ini.
- Bahwa akun chanel youtube dengan nama Lutfi Holy milik terdakwa tersebut jumlah subscriernya sekitar 253 subscriber dan sudah mengupload/mengunggah video sebanyak 7 (tujuh) buah video yang sudah terunggah atau terupload di chanel youtube Lutfi Holy milik terdakwa .
- Bahwa setelah terdakwa lihat dan teliti terhadap akun youtube dengan nama chanel **lutfi holy** dengan link <https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZW0VRHcddHmw> tersebut maka dapat terdakwa jelaskan bahwa :
 1. Bahwa benar akun chanel **lutfi holy** youtube www.youtube.com dengan link



<https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZW0VRHcddHmw>

tersebut adalah milik terdakwa (Lutfi Holi).

2. Bahwa data dan informasi yang ada dalam akun tersebut antara lain adalah nama **lutfi holy** dengan 253 subscriber dan dalam akun chanel youtube tersebut terdapat 7 (tujuh) buah video dengan judul antara lain :

Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana, Dayak harus pahami nusantara ini, MADURA HARUS MENANGKAN KHOFIFAH-EMIL 2018, PANGLIMA BURUNG DAYAK BELUM PANTAS DISEBUT SAKTI, RAKYATKU BERSABARLAH YAKIN PERTOLONGAN TUHAN, MASYARAKAT JANGAN TOLAK MADURA dan KESULTANAN ALQADRY N SULTAN KALIMANTAN LAINNYA PEWARIS SAH.

- Bahwas video yang ada dalam akun chanel **lutfi holy** di media youtube www.youtube.com dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan** Dapat saya jelaskan bahwa setelah saya lihat dan teliti video yang ada dalam akun chanel **lutfi holy** di media youtube www.youtube.com dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** dengan durasi 10:04 menit tersebut maka dapat saya jelaskan bahwa orang yang sedang berbicara dalam video tersebut adalah saya sendiri (Lutfi Holi) dan yang membuat Video dengan durasi 10:04 menit dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** tersebut adalah saya (Lutfi Holi) serta yang mengunggah atau mengupload video dengan durasi 10:04 menit dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** tersebut di chanel youtube dengan nama akun chanel **lutfi holy** tersebut adalah saya sendiri (Lutfi Holi).
- Bahwa video yang ada dalam akun chanel **lutfi holy** di media youtube www.youtube.com dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** dengan durasi 10:04 menit sebagai berikut :
video yang ada dalam akun chanel **lutfi holy** di media youtube www.youtube.com dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul



Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dengan durasi 10:04 menit tersebut maka dapat dijelaskan bahwa terdakwa membuat Video dengan durasi 10:04 menit dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** tersebut sekira tanggal 19 Maret 2018 yang lalu dan terdakwa membuat video tersebut di Kamar Hotel Niaga (New Ramayana) alamat Jl. Niaga Kabupaten Pamekasan Madura dan saya mengunggah atau mengupload video dengan durasi 10:04 menit dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** tersebut di chanel youtube dengan nama akun chanel **lutfi holy** sekira tanggal 19 Maret 2018 yang lalu di dalam Kamar Hotel Niaga (New Ramayana) alamat Jl. Niaga Kabupaten Pamekasan Madura dan sampai dengan saat ini video tersebut telah ditonton sebanyak 10.073 kali dengan jumlah like sebanyak 27 orang dan jumlah unlike sebanyak 389 orang serta komentar sebanyak 398 orang komentar.

- Bahwa isi kata-kata ataupun kalimat yang terdakwa ucapkan dalam video tersebut adalah sebagai berikut : iya hormati begitu banyak perdamaian-perdamian yang terbentuk, saya hormati ikatan-ikatan yang kuat perdamaian ini antara Madura dan Dayak... saya mohon maaf kali ini saya menyebutkan saya menanyakan kepada orang-orang Dayak tolong sebutkan Rajamu siapa dan kerajaanmu dimana kalau Anda adalah bagian dari suku Nusantara daripada terbentuknya daripada Nusantara berakitnya Raja-raja ini mengabdikan pada kerjaan kerajaan yang ada yang dikomandoi oleh Majapahit. Dalam buku-buku sejarah purbakala manapun sampai sekarang saya tidak menemukan bahwa raja-raja Dayak ini siapa dan kerajaannya dimana. Sekarang memang iya terbentuk daripada DAD (Dewan Adat Dayak) yang dibangga-banggakan lagi a Panglima Burung yang ada dan selalu petentang-petentang mandau mandau dan selalu ngamuk-ngamuk pada suku-suku etnis-etnis yang lain dikala ada masalah hal-hal kecil apapun ini tidak boleh mengintimidasi meneror siapapun di jaman demokrasi ini di jaman daripada Nusantara sudah merdeka yang dipimpin yang diprakarsai oleh Pak Karno proklamasi bahwa di tahun 45 (empat lima) Indonesia sudah menjadi Negara merdeka dan sebebaskan-bebasnya menjunjung daripada hak asasi



manusia setinggi-tingginya... jadi aa awalmulanya memang amanah ini untuk menyatukan Negara-negara bangsa-bangsa raja-raja yang ada di seluruh Nusantara a bangkan Asia bahkan sampai ke eropa saudara-saudaraku ini diamanahkan oleh Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara akhirnya tidak sampai selesai hancurlah kerajaan ini yang dihancurkan oleh Jayakatwang kemudian amanah ini dilanjutkan dipilih oleh Allah subhanawata'ala oleh warga Madura prajurit-prajurit Madura, Perwira-perwira Madura yang dipimpin Raden Wijaya yang diarsiteki oleh Arya Wiraraja orang Madura yang memang pemimpin Madura dikala itu dan Raden Wijaya ini sebenarnya orang daripada Kerajaan-kerajaan Pasundan Sunda tapi diambil menantu oleh Kertanegara dan disinilah Madura mengambil peranan penting yang diamanatkan oleh Allah swt sebagai penerus daripada ekspansi-ekspansi menyatukan nusantara ini terbentuknya daripada kerajaan Majapahit terbentuknya Nusantara. Saya mengakui Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan sekitarnya Aceh punya Panglima-panglima kuat pasukan perwira-perwira kuat, raja-raja kuat kesultanan kuat jelas mereka, Sumatera juga jelas, Maluku juga iya panglima-panglimanya sakti mandraguna perwiranya, Ambon juga iya raja-rajanya jelas, Sulawesi iya Makasar iya raja-ranya kesultanan-kesultanan jelas orang-orangnya panglima-panglimanya kuat, NTB iya raja-rajanya jelas Panglimanya, Bima dan dan lain sebagainya Lampung Jambi bahkan Papua NTT Kesultanan-Kesultanan jelas rajanya semuanya menyatukan seluruh energi yang ada perbedaan yang ada kekuatan yang ada adalah mereka ini adalah pelaku langsung dari pelaku pelaku sejarah terbentuknya perjuangan daripada darah-darah tetesan airmata dan jutaan nyawa dipertaruhkan untuk menangkai ekspansi militer mongol untuk menangkai ekspansi apapun di jaman purbakala ini semuanya mereka ini adalah pelaku sejarah secara langsung yang kala itu dipimpin oleh Perwira-perwira Madura Panglima-panglima Madura prajurit-prajurit Madura yang ada di bawah Kerajaan Komando Majapahit mereka ini adalah pelaku langsung daripada pelaku langsung pelaku langsung perjuangan-perjuangan senasib dan



sebangsa nusantara di kala itu disatukan seluruh energi makanya terbentuknyalah nusantara ini. Jadi sekarang saya tanyakan kearogansian orang Dayak yang sudah berani mengusir daripada orang-orang Madura yang ada di Kalimantan berani menindas berani meneror ini saya pertanyakan apa sumbangsih kaliyan pada nusantara siapa raja kaliyan siapa raja dimana kerajaannya kalian bahwa apa jadi sebutkan tolong. Jadi jangan berlaku arogansi yang sangat besar bahwa seakan-akan sudah me berani melakukan penyerangan kepada segelintir Madura seakan-akan mau perang mau berani apa itu sudah menang perang saja tidak bolehlah kearogansian itu dimunculkan lagi tidak bolehlah kearogansian bahwa seakan-akan ada tokoh Panglima burung yang paling sakti bahwa suku Dayak ditakuti dunia ditakuti seluruh nusantara di Indonesia paling ditakuti ini apa apaan siapa yang memberikan gelar ini ini tidak benar ini suatu yang tidak tanpa dimusyawarahkan dulu tanpa dipelajari dulu bahwa tidak ada dalam sejarah manapun perbakala rajanya muncul panglima burungnya ada kesaktiannya apa Mandau apa silahkan pelajari mereka baru muncul sekarang ini seakan-akan mau ditakuti di seluruh dunia mau ditakuti di seluruh nusantara setelah mereka seakan-akan menang perang daripada orang Madura yang ada di Kalimantan diusir sedemikian rupa tapi nyatanya jelas bahwa Madura walaupun segelintir disitu sudah bisa mengimbangi kekuatan kekuatan Dayak dayak ini mereka tidak kalah perang di Kalimantan mereka di Kalimantan menetap berabad-abad silam bahkan sekarang ini juga mulai sekarang ini di manapun dijual dibeli di tanah karena memang disana tanah tanah luas ada dibeli mereka beli tidak mengambil hak sepeserpun tidak mengambil haknya orang-orang apapun disana jadi ini yang perlu dianukan e yang jadi kegagalan kegagalan saudara-saudara saya dayak ini mohon maaf saja kegagalan bertoleransi berintoleransi tidak ada suku Madura berkonflik dimanapun tidak ada yang ada adalah orang Madura berkonflik dengan sesamanya Maduranya sendiri orang Madura disalah-salahin kalau gak disalah-salahin gak akan mereka melakukan apa-apa... jadi e jadi ini adalah sebuah sebenarnya orang dayak welcome lah bahwa kita tahu saya hanya



mengakui adalah di Kalimantan ini Kesultanan Kerajaan-kerajaan diwaktu Majapahit ini dipimpin oleh raja-raja daripada bangsa Melayu raja-raja kesultanan yang dibawah kesultanan hingga saat ini tolong dipertanyakan Dayak mana rajanya ya nggak ada mana ininya ya gak ada mereka hanya muncul di kala bisa berani mengusir orang-orang Madura gitu sedangkan di Madura sendiri di wilayah-wilayah lainnya mana mereka orang Madura di Madura sendiri welcome terhadap Jepang Korea China mereka terlindungi oleh-oleh semuanya sekarang mana ada konflik-konflik apalagi Madura berani mengusir ini ndak karena apa kita paham daripada KebhinekaanTunggal Ika mereka ini keperluannya penting untuk menghidupi seluruh propinsi untuk menghidupi seluruh kota menghidupi seluruh insan-insan yang ada mereka usaha disini bersaing dengan orang orang disini bersaing usaha kita menghormati kita menikmati perbedaan persaingan perniagaan perdagangan yang ada mereka aman-aman saja tidak ada pun silahkan orang Dayak orang manapun berusaha di Madura di Jawa kami orang Madura tetap berprinsip pada penegakan yang adil berprinsip pada Lailah ha ilallah Muhamadur rasullullah berprinsip pada akhlak Rosullullah berprinsip pada tatakrama-tatakrama yang ada dalam Alquran dan Alsunah hadist yang ada jadi tidak mungkin kita ini berbuat onar kita tidak berbuat zalim berbuat tidak adil berbuat dan bercengkerama yang tidak baik tidak mungkin kita ini hanya jadi korban fitnahan yang sangat sadis yang kejam yang selalu dipojokkan silahkan saja ini kita lihat komentar-komentar semuanya yang ada menghancurkan daripada martabat-martabat harkat Madura yang dibilang bau sapi segala macam bagaimana mungkin mana mungkin kita bau babi apakah orang Madura makan babi apakah madura anjing makan ini demi Allah orang Madura memiliki makanan-makanan yang sangat selalu dikatain dengan baca bismillah hirohmanhirohim sangat berprinsip pada Alquran dan hadits semuanya serba-serba higienis serba-serba bersih dan harum dan sekian dan sekali saya mohon maaf pada siapapun yang memang ada ada ketersinggungan tapi ini jelas ini adalah sebuah fakta daripada sejarah-sejarah yang mengundurkan karena saya



Jawa Madura Aceh hingga sabang sampai Merauke Papua adalah pelaku daripada sejarah sedara langsung dari terbentuknya nusantara ini yang dinamakan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia terimakasih.

- Bahwa terdakwa membuat video durasi 10:04 yang kemudian terdakwa unggah atau upload di chanel youtube dengan nama akun chanel **lutfi holy** dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** dengan alamat link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> tersebut menggunakan Perangkat HP Merk SamsungHandphone Merk Samsung warna hitam type Galaxy J2 Prime Model SM-G532G, Serial R58K54V57AD IMEI Slot 1: 357161096878227 dan IMEI slot 2 : 357162096878225 No. SIM Card 089620048789 yang terhubung dengan internet melalui paketan data selular.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat dan mengupload video durasi 10:04 yang diunggah atau upload di chanel youtube dengan nama akun chanel **lutfi holy** dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** tersebut bahwa terdakwa ingin mengetahui siapa nama raja orang Dayak dan dimana kerajaannya dan juga ingin menjelaskan posisi suku Madura supaya tidak selalu dihina dengan bau sapi dan agar tidak selalu dimusuhi selain itu juga menegaskan posisi dan peran super penting Madura di awal pembentukan dan berakittannya pulau pulau Nusantara yang sekarang ini menjadi Indonesia.
- Bahwa setelah membaca atau mengetahui video di youtube tersebut ada yang berkomentar yang tidak baik dan ada pihak yang tersinggung dan marah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna biru lengan warna orange;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;



- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung type Galaxy J2 Prime Model SM-G532G warna hitam dan 1 (satu) buah akun Youtube dengan nama akun Lutfi Holy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri menggunakan akun chanel youtube dengan nama chanel Lutfi Holi dengan alamat email lutfiholi@gmail.com sejak awal tahun 2018, dan akun chanel youtube terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri tersebut jumlah subscriernya sekitar 253 subscriber dan sudah mengupload/mengunggah video sebanyak 7 (tujuh) buah video di chanel youtube Lutfi Holi milik terdakwa yang mana atas postingan akun youtube lutfi holi tersebut masyarakat dayak di Kalbar tersinggung dan tidak terima atas pernyataan dan beredarnya video tersebut karena dapat memicu kerusuhan SARA di Kalbar, untuk menghindari hal tersebut IKBM (Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat) dan DAD (Dewan Adat Dayak) sepakat melaporkan perkara tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu



dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA)”;

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama Terdakwa LUTFI HOLI Bin ALI JUPRI yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa LUTFI HOLI Bin ALI JUPRI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA)”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA)”, yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa benar Bahwa bermula terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri menggunakan akun chanel youtube dengan nama chanel Lutfi Holi dengan alamat email lutfiholi@gmail.com sejak awal tahun 2018, dan akun chanel youtube terdakwa Lutfi Holi Bin Ali Jupri tersebut jumlah subcribernya



sekitar 253 subscriber dan sudah mengupload/mengunggah video sebanyak 7 (tujuh) buah video di chanel youtube Lutfi Holi milik terdakwa dan yang sudah di upload/di unggah antara lain :

"Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana, Dayak harus pahami nusantara ini, Madura harus menangkan Khofifah-Emil 2018, Panglima Burung Dayak belum pantas disebut sakti, Rakyatku bersabarlah yakin pertolongan Tuhan, Masyarakat jangan tolak Madura dan Kesultanan Alqodry N Sultan Kalimantan lainnya pewaris sah."

Menimbang, bahwa benar akun chanel lutfi holi di media youtube www.youtube.com dengan link <https://youtu.be/zBswB2DQUco> dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** dengan durasi 10:04 menit, orang yang berbicara dalam video tersebut adalah terdakwa, yang membuat video dengan durasi 10:04 menit dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** tersebut adalah terdakwa, yang mengunggah atau mengupload video dengan durasi 10:04 menit dengan judul **Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana** tersebut adalah terdakwa, yang mana pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 21.24 Wib saksi Ir Jakius Sinyor, hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi Erwin, S.Hut. dimana kedua saksi adalah bersuku dayak yang bertempat tinggal di Pontianak Kalimantan Barat mengetahui adanya video yang bermuatan SARA dengan akun youtube dengan nama lutfi holi dengan alamat URL : <https://www.youtube.com/channel/UC41W-1HPU7XZWORHcddHmw> dengan judul Dayak harus tahu rajanya dan kerajaannya dimana dan atas postingan akun youtube lutfi holi tersebut masyarakat dayak di Kalbar tersinggung dan tidak terima atas pernyataan dan beredarnya video tersebut karena dapat memicu kerusuhan SARA di Kalbar, untuk menghindari hal tersebut IKBM (Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat) dan DAD (Dewan Adat Dayak) sepakat melaporkan perkara tersebut ke pihak kepolisian. Oleh karena mengunggah/mengupload postingan yang dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap pihak tertentu (Suku Dayak) maka terdakwa ditangkap oleh polisi untuk diproses secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai dan berpendapat unsur *“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA)”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung type Galaxy J2 Prime Model SM-G532G warna hitam dan 1 (satu) buah akun Youtube dengan nama akun Lutfi Holy haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



- Terdakwa belum pernah di hukum, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI HOLI Bin ALI JUPRI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA)*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTFI HOLI Bin ALI JUPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dan denda sebesar **Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sesaat setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung type Galaxy J2 Prime Model SM-G532G warna hitam dan 1 (satu) buah akun Youtube dengan nama akun Lutfi Holy

Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020, oleh kami, **H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sarwedi, S.H., M.H.**, dan **Widiarso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **08 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Djoko Susanto, S.H., M.H., pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Sarwedi, S.H., M.H.

H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.